

भारतीय सर्वोच्च न्यायालय
सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार
सिविल अपील सं. 1548/2023

दिल्ली विकास प्राधिकरण

...अपीलकर्ता(गण)

बनाम

सुरेंद्र सिंह और अन्य

...प्रत्यर्थी(गण)

के साथ
सिविल अपील सं. 1572/2023
के साथ
सिविल अपील सं. 1549/2023
के साथ
सिविल अपील सं. 1547/2023

निर्णय

न्या., राजेश बिंदल

1. यह आदेश अपीलों के एक समूह का निपटान करेगा क्योंकि कानून और तथ्य के सामान प्रश्न शामिल हैं। मामलों के तथ्यों पर अलग से ध्यान दिया गया है।

तथ्य:

सिविल अपील सं. 1548/2023

दिल्ली विकास प्राधिकरण बनाम सुरेंद्र सिंह व अन्य

2. जैसा कि अभिवाक् दिया गया था, भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1894 की धारा 4 (संक्षेप में, "अधिनियम") के अंतर्गत अधिसूचना दिनांक 21.03.2003 को जारी किया गया था जिसमें दिल्ली में रोहिणी आवासीय योजना के लिए भूमि अधिग्रहण करने की मांग की गई थी। दिनांक 19.3.2004 को अधिनियम की धारा 6 के अंतर्गत अधिसूचना जारी की गई थी। भूमि अर्जन कलेक्टर ने दिनांक 12.7.2005 को अधिगृहीत भूमि के लिए मुआवजे का आकलन करते हुए अधिनियम की धारा 11 के तहत अधिनिर्णय की घोषणा की है। भूमि के अधिग्रहण के लिए मुआवजे की राशि 80,40,76,004/- रुपये राज्य द्वारा भूमि अधिग्रहण कलेक्टर के पास जमा किए गए थे।

3. भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनर्स्थापन अधिनियम, 2013 (संक्षेप में "2013 अधिनियम") की धारा 24(2) में उचित मुआवजा और पारदर्शिता के

अधिकार को लागू करते हुए माननीय उच्च न्यायालय में एक रिट याचिका दायर की गई थी जिसमें दावा किया गया था कि विचाराधीन अधिग्रहण समाप्त हो गया है क्योंकि न तो कब्जा लिया गया है और न ही इसके लिए मुआवजे का भुगतान किया गया है। माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष राज्य का ठोस रुख यह था कि भूमि का कब्जा दिनांक 31.08.2005 को ले लिया गया था और दिल्ली के नियोजित विकास के लिए दिल्ली विकास प्राधिकरण को सौंप दिया गया था। रिट याचीगण का हक विवाद में था। इसलिए उन्हें मुआवजा नहीं दिया जा सका। इसे भूमि अधिग्रहण कलेक्टर के पास जमा कराया गया था। उच्च न्यायालय ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार बनाम मानव धर्म ट्रस्ट और अन्य (2017) 6 एससीसी 751 के मामले में इस न्यायालय के निर्णय पर भरोसा करने के बाद अभिनिर्धारित किया कि याचिकाकर्ता को रिट याचिका दायर करने का अधिकार था हालांकि वह अभिलेखित मालिक नहीं थे। यह आगे इस न्यायालय के पुणे नगर निगम और अन्य बनाम हरकचंद मिसिरीमल सोलंकी और अन्य (2014) 3 एससीसी 183 के मामले के निर्णय

पर भरोसा करते हैं और अभिनिर्धारित किया कि अधिग्रहण समाप्त हो गया है क्योंकि भूमि मालिकों को मुआवजे का भुगतान नहीं किया गया था। हालांकि, भूमि के स्वामित्व के मुद्दे को अनिर्णीत छोड़ा गया है।

सिविल अपील सं. 1572/2023

(दिल्ली विकास प्राधिकरण बनाम राम सिंह और अन्य)

4. अभिलेख पर उपलब्ध तथ्यों से यह स्पष्ट है कि अधिनियम की धारा 4 के तहत अधिसूचना दिनांक 23.09.1989 को जारी की गई थी जिसमें विकास के उद्देश्य से घोंडा गुजरान खादर, शाहदरा, दिल्ली की राजस्व संपदा में स्थित भूमि का अधिग्रहण करने का प्रस्ताव किया गया था। अधिनियम की धारा 6 के तहत अधिसूचना दिनांक 20.06.1990 को जारी की गई थी और भूमि अधिग्रहण कलेक्टर द्वारा दिनांक 19.06.1992 को अधिनिर्णय सं. 8/92-93 की घोषणा की गई थी।

5. 2013 अधिनियम की धारा 24(2) को लागू करते हुए उच्च न्यायालय में एक रिट याचिका दायर की गई थी जिसमें दावा किया गया था कि

प्रश्नगत अधिग्रहण व्यपगत हो गया है क्योंकि न तो कब्जा लिया गया है और न ही इसके लिए मुआवजे का भुगतान किया गया है। उच्च न्यायालय के समक्ष अपीलार्थी का रुख यह था कि भूमि का कब्जा दिनांक 21.03.2007 को लिया गया था और दिल्ली के नियोजित विकास के लिए दिल्ली विकास प्राधिकरण को सौंप दिया गया था। जमीन मालिकों को मुआवजा नहीं दिया जा सका क्योंकि उन्होंने कभी इसका दावा नहीं किया।

6. उच्च न्यायालय ने पुणे नगर निगम के मामले (पूर्वोक्त) में इस न्यायालय के निर्णय पर भरोसा करते हुए अभिनिर्धारित किया कि अधिग्रहण व्यपगत हो गया है क्योंकि भूमि मालिकों को मुआवजे का भुगतान नहीं किया गया था।

सिविल अपील सं. 1549/2023

(राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली व अन्य बनाम ज्ञान चंद और अन्य)

7. अभिलेख पर उपलब्ध तथ्यों से यह स्पष्ट है कि अधिनियम की धारा 4 के तहत दिल्ली के तुगलकाबाद गांवों की राजस्व संपदा में स्थित भूमि का

अधिग्रहण करने के लिए अधिसूचना दिनांक 25.01.1965 को जारी की गई थी।

इसके बाद दिनांक 13.02.1969 को अधिनियम की धारा 6 के तहत अधिसूचना

जारी की गई थी। इसके लिए भूमि अधिग्रहण कलेक्टर द्वारा दिनांक

04.11.1981 को अधिनिर्णय सं. 50-क/1969-70 की घोषणा की गई थी।

8. 2013 अधिनियम की धारा 24(2) को लागू करते हुए उच्च न्यायालय

में एक रिट याचिका दायर की गई थी जिसमें दावा किया गया था कि

अधिग्रहण व्यपगत हो गया है क्योंकि न तो कब्जा लिया गया है और न

ही इसके लिए मुआवजे का भुगतान किया गया है। उच्च न्यायालय के

समक्ष अपीलार्थी का रुख यह था कि भूमि का कब्जा दिनांक 23.11.1981

को लिया गया था और दिल्ली के नियोजित विकास के लिए दिल्ली विकास

प्राधिकरण को सौंप दिया गया था। जमीन मालिकों को मुआवजा नहीं दिया

जा सका क्योंकि उन्होंने कभी इसका दावा नहीं किया। आगे यह प्रस्तुत

किया गया था कि मुआवजे से संबंधित पूरे अभिलेख का पुराने होने के

कारण पता नहीं चल रहा था।

9. उच्च न्यायालय इस न्यायालय द्वारा *पुणे नगर निगम* (पूर्वोक्त) में दिए निर्णय पर भरोसा करते हुए अभिनिर्धारित किया कि अधिग्रहण व्यपगत हो गया है चूँकि भूमि मालिकों को मुआवजे का भुगतान नहीं किया गया था।

सिविल अपील सं. 1547/2023

(दिल्ली विकास प्राधिकरण बनाम वीणा जैन और अन्य)

10. अभिलेख पर उपलब्ध मामले के तथ्यों से यह स्पष्ट है कि अधिनियम की धारा 4 के तहत जारी अधिसूचना दिनांकित 23.06.1989 के माध्यम से नई दिल्ली के मदनपुर खादर गांव के राजस्व एस्टेट में स्थित भूमि का एक बड़ा भाग जिसमें याचिकाकर्ता की खसरा सं. 490 में स्थित 1 बीघा 1 बिस्वा नाप की भूमि भी शामिल थी को दिल्ली के नियोजित विकास के लिए अधिग्रहित करने की मांग की गई थी। इसके बाद अधिनियम की धारा 17 के साथ धारा 6 के तहत अधिसूचना जारी की गई थी। भूमि अर्जन कलेक्टर/संग्रहण (डीएस) द्वारा दिनांक 19.06.1992 को अधिनिर्णय सं. 20/92-93 की घोषणा की गई थी।

11. 2013 अधिनियम की धारा 24(2) को लागू करते हुए माननीय उच्च न्यायालय में एक रिट याचिका दायर की गई थी जिसमें दावा किया गया था कि विचाराधीन अधिग्रहण समाप्त हो गया है क्योंकि न तो कब्जा लिया गया है और न ही इसके लिए मुआवजे का भुगतान किया गया है। माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष अपीलार्थी का रुख यह था कि भूमि का कब्जा दिनांक 03.12.2012 को लिया गया था और दिल्ली के नियोजित विकास के लिए दिल्ली विकास प्राधिकरण को सौंप दिया गया था। मुआवजे को विभिन्न मालिकों के बीच विभाजन के विवाद के कारण अधिनियम की धारा 30-31 के तहत संदर्भित न्यायालय में भेजा गया था।

12. उच्च न्यायालय इस न्यायालय के *मानव धर्म ट्रस्ट और अन्य* मामले (पूर्वोक्त) के निर्णय पर भरोसा करते हुए अभिनिर्धारित किया कि याचिकाकर्ता के पास रिट याचिका दायर करने का अधिकार है हालांकि वह अभिलेख के अनुसार मालिक नहीं हैं। उच्च न्यायालय ने आगे इस न्यायालय के *पुणे नगर निगम* मामले (पूर्वोक्त) के निर्णय पर भरोसा किया और अभिनिर्धारित किया

कि अधिग्रहण व्यपगत हो गया है क्योंकि भूमि मालिकों को मुआवजे का भुगतान नहीं किया गया था। विषयगत भूमि के मालिकाना हक के प्रश्न को उपयुक्त न्यायालय द्वारा निर्णित करने के लिए अनिर्णीत छोड़ा गया है।

अधिवक्तागण द्वारा दिए गए तर्क:

13. अपीलार्थीगण की ओर से पेश हुए अधिवक्तागण द्वारा दिए गए तर्क इस न्यायालय के संविधान पीठ के *इंदौर विकास प्राधिकरण बनाम मनोहरलाल और अन्य* (2020) 8 एससीसी 129 के निर्णय के मद्देनजर हैं जिसके तहत इस न्यायालय के *पुणे नगर निगम और अन्य* के मामले (पूर्वोक्त) के पूर्व निर्णय को उलट दिया गया था, उच्च न्यायालय द्वारा उपरोक्त सिविल अपीलों में पारित आदेश रद्द किए जाने योग्य हैं। संविधान पीठ द्वारा यह राय व्यक्त की गई थी कि भूमि का कब्जा लेने या मुआवजे का भुगतान दोनों ही शर्तों में से किसी एक का अनुपालन अधिग्रहण को बनाए रखने के लिए पर्याप्त है। अभिलेख पर उपलब्ध निर्विवाद तथ्यों से यह स्पष्ट है कि सभी मामलों में,

अधिग्रहण पूरा होने और अधिनिर्णयों की घोषणा के बाद विवादित भूमि का कब्जा लिया गया था।

14. सिविल अपील सं. 1547/2023, सिविल अपील सं. 1547 & 1548 में दिए गए अतिरिक्त तर्क यह हैं कि *मानव धर्म ट्रस्ट और अन्य* के मामले (पूर्वोक्त) के निर्णय को इस न्यायालय द्वारा बाद के *शिव कुमार बनाम भारत संघ* (2019) 10 एससीसी 229 के निर्णय में उलट दिया गया था और उपर्युक्त सिविल अपीलें चलाने योग्य नहीं हैं।

15. दूसरी ओर, प्रत्यर्थीगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा दिए गए तर्क यह हैं कि उच्च न्यायालय द्वारा निर्णय की तारीख पर मौजूदा कानून के आधार पर तय की गई रिट याचिकाओं को इस न्यायालय के बाद के निर्णय के आधार पर रद्द नहीं किया जा सकता है। उच्च न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया है कि इस न्यायालय द्वारा 2013 अधिनियम की धारा 24(2) की व्याख्या के अनुसार *पुणे नगर निगम* मामले (पूर्वोक्त) में मुआवजे का भुगतान नहीं किया गया है इसलिए अधिग्रहण की कार्यवाही व्यपगत हो गई थी। यह वास्तविक तथ्य है

कि माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश में यह देखा गया है कि संबंधित प्राधिकारी द्वारा भूमि का कब्जा पहले ही ले लिया गया था।

16. पक्षकारों की ओर से पेश अधिवक्तागण को सुना गया और अभिलेख का अवलोकन किया गया।

टिप्पणियाँ:

17. इस न्यायालय की संविधान पीठ ने *इंदौर विकास प्राधिकरण* के मामले (पूर्वोक्त) में राय दी थी कि 2013 के अधिनियम की धारा 24(2) के संदर्भ में अधिग्रहण को व्यपगत होने से बचाने के लिए या तो अधिग्रहित भूमि का कब्जा लेना या भूस्वामियों को मुआवजे का भुगतान करना दोनों शर्तों में से किसी एक की संतुष्टि पर्याप्त होगी। इस न्यायालय की संवैधानिक पीठ के समक्ष प्रस्तुत विभिन्न प्रश्नों का उत्तर दिया गया था। प्रासंगिक अनुच्छेद सं. 362 और 366 नीचे दिए गए हैं:-

“362. परिणामस्वरूप, पुणे नगर निगम और अन्य (पूर्वोक्त) में दिया गया निर्णय और अन्य सभी निर्णय

जिनमें पुणे नगर निगम (पूर्वोक्त) का पालन किया गया है को भी उलट दिया जाता है।

366. उपर्युक्त चर्चा को ध्यान में रखते हुए हम निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देते हैं:

366.1. धारा 24(1)(क) के प्रावधानों के तहत यदि 2013 अधिनियम के लागू होने की तारीख 1.1.2014 को अधिनिर्णय नहीं दिया जाता है तो कार्यवाहियाँ व्यपगत नहीं होती हैं। मुआवजे का निर्धारण 2013 के अधिनियम के प्रावधानों के तहत किया जाना है।

366.2. यदि न्यायालय के अंतरिम आदेश द्वारा कवर की गई अवधि को छोड़कर पांच साल की दी गई अवधि के भीतर निर्णय पारित किया गया है, तो 1894 अधिनियम के तहत 2013 अधिनियम की धारा 24(1)(ख) के तहत प्रदान की गई कार्यवाही जारी रहेगी ऐसे जैसे कि इसे निरस्त नहीं किया गया है।

366.3. धारा 24(2) में कब्जे और मुआवजे के बीच उपयोग किए गए "या" शब्द को "न ही" के रूप में अथवा "और" के रूप में पढ़ा जाना चाहिए। वर्ष 2013 के अधिनियम की धारा 24(2) के तहत भूमि अधिग्रहण की कार्यवाही का व्यपगमन उस स्थिति में समझा जाता है जब उक्त अधिनियम के लागू होने से पहले पांच वर्ष या उससे अधिक समय तक अधिकारियों की निष्क्रियता के कारण भूमि का कब्जा नहीं लिया गया हो और न ही मुआवजा दिया गया हो। दूसरे शब्दों में, यदि कब्जा ले लिया गया है, मुआवजा नहीं दिया गया है तो कोई व्यपगमन नहीं होता है। इसी तरह, अगर मुआवजा दिया गया है, कब्जा नहीं लिया गया है तो कोई व्यपगमन नहीं होता है।

(जोर दिया गया)

366.4 2013 अधिनियम की धारा 24(2) के मुख्य भाग में “भुगतान” शब्द में न्यायालय में मुआवजे को जमा करना शामिल नहीं है। धारा 24(2) के परंतुक में जमा नहीं करने के परिणाम का प्रावधान है, यदि अधिकांश भूमि जोतों के संबंध में इसे जमा नहीं किया गया है तो 1894 अधिनियम की धारा 4 के तहत भूमि अधिग्रहण के लिए अधिसूचना की तारीख तक सभी लाभार्थी (भूमि मालिक) 2013 अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार मुआवजे के हकदार होंगे। यदि भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1894 की धारा 31 के तहत बाध्यता पूरी नहीं की गई है तो उक्त अधिनियम की धारा 34 के तहत ब्याज दिया जा सकता है। मुआवजा जमा न करने (न्यायालय में) के परिणामस्वरूप भूमि अधिग्रहण की कार्यवाही का व्यपगमन नहीं होता है। पांच वर्ष या उससे अधिक अवधि के लिए अधिकांश जोत के संबंध में जमा न करने की स्थिति में, 1894 अधिनियम की धारा 4 के तहत भूमि अधिग्रहण के लिए अधिसूचना की तारीख तक “भूस्वामियों” को 2013 अधिनियम के तहत मुआवजे का भुगतान किया जाए।

366.5. यदि किसी व्यक्ति को 1894 अधिनियम की धारा 31(1) के प्रावधान के अनुसार मुआवजा दिया गया है तो वह यह दावा करने के लिए स्वतंत्र नहीं है कि मुआवजे का भुगतान न करने या न्यायालय में मुआवजा जमा न करने के कारण धारा 24(2) के तहत अधिग्रहण का व्यपगमन हो गया है। भुगतान करने की बाध्यता धारा 31(1) के तहत राशि को प्रदान करके पूरी हो जाती है। जिन भू-स्वामियों ने मुआवजा लेने से इनकार कर दिया था या जिन्होंने अधिक

मुआवजे के लिए सिफारिश कर मांग की थी, वे यह दावा नहीं कर सकते कि 2013 के अधिनियम की धारा 24(2) के तहत अधिग्रहण की प्रक्रिया का व्यपगमन हो गया था।

366.6. 2013 अधिनियम की धारा 24(2) के परन्तुक को धारा 24(2) के भाग के रूप में माना जाना है और धारा 24(1)(ख) का भाग नहीं।

366.7. 1894 अधिनियम के तहत और जैसा कि धारा 24(2) के तहत प्रस्तावित है, कब्जा लेने का तरीका पंचनामा/जापन प्रस्तुत करने के द्वारा है। एक बार 1894 के अधिनियम की धारा 16 के तहत कब्जा लेने पर अधिनिर्णय पारित हो जाने के बाद, भूमि राज्य में निहित हो जाती है, 2013 अधिनियम की धारा 24(2) के तहत कोई निनिर्हितीकरण का प्रावधान नहीं है, क्योंकि एक बार कब्जा लेने के बाद धारा 24(2) के तहत कोई व्यपगमन नहीं है।

366.8. कार्यवाहियों के समझे गए व्यपगमन को प्रस्तावित करने वाले धारा 24(2) के प्रावधान उस स्थिति में लागू होते हैं जब दिनांक 1-1-2014 तक संबंधित प्राधिकारी के पास भूमि अधिग्रहण हेतु लंबित एक कार्यवाही में प्राधिकारीगण अपनी निष्क्रियता के कारण 2013 के अधिनियम के लागू होने से पूर्व पांच साल या उससे अधिक समय तक कब्जा लेने और मुआवजे का भुगतान करने में विफल रहे हों। न्यायालय द्वारा पारित अंतरिम आदेशों के अस्तित्व की अवधि को पांच वर्ष की गणना में न जोड़ा जाए।

366.9. 2013 अधिनियम की धारा 24(2) भूमि अधिग्रहण की पूर्ण हो चुकी कार्यवाही की वैधता पर सवाल

उठाने के लिए नए वाद हेतुक को जन्म नहीं देती है। धारा 24, 2013 अधिनियम के लागू होने की तिथि अर्थात् 1.1.2014 को लंबित किसी कार्यवाही के लिए लागू होती है। यह न तो पुराने और समयबद्ध दावों को पुनर्जीवित करती है और न ही पूर्ण हो चुकी कार्यवाही को फिर से शुरू करती है और न ही भूमि मालिकों को अधिग्रहण को अवैध घोषित करने के लिए न्यायालय के बजाय ट्रेजरी में मुआवजे को जमा करने के तरीके की वैधता पर सवाल उठाने की अनुमति देती है।”

18. यह अभिलेख पर निर्विवाद तथ्य है, जैसा कि उपरोक्त सिविल अपीलों में उच्च न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित आदेशों में देखा गया है, भूमि का कब्जा भूमि अधिग्रहण कलेक्टर द्वारा लिया गया था और दिल्ली विकास प्राधिकरण को सौंप दिया गया था। इसलिए, शर्तों में से एक संतुष्ट होने के कारण, हमें किसी अन्य तर्क की जांच करने की आवश्यकता नहीं है।

19. उपरोक्त तथ्य और इस न्यायालय की संविधान पीठ द्वारा निर्धारित कानून को **इंदौर विकास प्राधिकरण** (पूर्वोक्त) के मामले में ध्यान रखते हुए, हमारी राय में उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेशों को कानूनी रूप से बनाए नहीं रखा जा सकता है और तदनुसार इसे अपास्त कर दिया जाता है। अपीलें

को अनुमति दी जाती है। उच्च न्यायालय के समक्ष प्रत्यर्थियों द्वारा दायर रिट याचिकाओं को खारिज करने का आदेश दिया जाता है।

नई दिल्ली
11.04.2023

.....न्या.
[अभय एस. ओका]
.....न्या.
[राजेश बिंदल]

(Translation has been done through AI Tool: SUVAS)

Disclaimer: The translated judgment in vernacular language is meant for the restricted use of the litigant to understand it in his/her language and may not be used for any other purpose. For all practical and official purposes, the English version of the judgment shall be authentic and shall hold the field for the purpose of execution and implementation.

अस्वीकरण: देशी भाषा में निर्णय का अनुवाद मुकद्दमेबाज के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा। समस्त कार्यालयी एवं व्यावहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेजी स्वरूप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।